

1503813-39.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... 0216, sendo o automóvel produto de furto praticado em desfavor da vítima D.C. em 16 de maio de 2020. A vítima do furto compareceu ao Distrito Policial e informou que, em 16/05/2020, por volta de 20h, deixou seu veículo estacionado na via pública e, quando retornou, não mais estava no local. Reconheceu o veículo como o que lhe havia sido furtado, tendo-lhe sido restituído ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503813-39.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503813-39.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2005419/2022 - 66º D.P. JDIM ARICANDUVA, 16893716 - 66º D.P. JDIM ARICANDUVA, 1106/21/353 - 66º D.P. JDIM ARICANDUVA, 2005419 - 66º D.P. JDIM ARICANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

WÉLINTON ARAUJO TEIXEIRA DA SILVA e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de WELINTON ARAUJO TEIXEIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 180 do Código Penal afirmando que entre os dias 16 de maio de 2020 e 15 de março de 2021, em horário e local incertos desta Capital de São Paulo, adquiriu e passou a conduzir, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto crime, consistente em um veículo GM Corsa Wind, placas CEF 0216, pertencente à vítima D.C. Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, após o furto do veículo GM Corsa Wind, placas CEF 0216, pertencente à vítima D.C., ocorrido no dia 16 de maio de 2020, o réu, com plena ciência de sua origem ilícita, adquiriu e passou a conduzir referido veículo.

No dia 15 de março de 2021, por volta das 19h50min, na Rua Uacuma, nº 577, Cidade

Lider, São Paulo-S.P, policiais militares autuantes receberam a informação via COPOM de um furto de estepe em uma funilaria que havia sido praticado por dois indivíduos, que estavam no veículo GM Corsa, placas CLL 0463.

Os Policiais militares autuantes diligenciaram nas proximidades do local e avistaram o réu e TIAGO GARCIA TEOFILO na Avenida Itaquera, nº 3038, com as mesmas características dos furtadores informadas via COPOM e optaram pela abordagem. Em busca veicular, foi localizado um estepe no banco traseiro do GM Corsa, placas CLL 0463, que o réu conduzia. Ao vistoriarem o veículo GM, os policiais notaram que os dois últimos dígitos do motor estavam suprimidos, bem como o número de identificação do câmbio não era o mesmo da numeração de identificação veicular informado via COPOM.

Interrogado na fase policial, o réu negou a prática delitiva, afirmando que adquiriu o veículo GM Corsa, placas CLL 0463, de um mecânico conhecido como Augusto há dois dias, pelo valor de R\$ 3.200,00, tendo efetuado o pagamento de R\$ 1.000,00 e parcelado o restante em cinco vezes de R\$ 500,00. Augusto informou que a documentação do veículo estava com o primeiro proprietário e que precisaria regularizar a documentação para solicitar a segunda via.

O veículo GM Corsa, placas CLL 0463, foi periciado e constatou-se que o emplacamento original era CEF 0216, sendo o automóvel produto de furto praticado em desfavor da vítima D.C. em 16 de maio de 2020. A vítima do furto compareceu ao Distrito Policial e informou que, em 16/05/2020, por volta de 20h, deixou seu veículo estacionado na via pública e, quando retornou, não mais estava no local. Reconheceu o veículo como o que lhe havia sido furtado, tendo-lhe sido restituído. A denúncia foi recebida (fls. 62) e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia (fls. 75), audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O topo do artigo 180 do Código Penal assim descreve o delito de receptação:

"Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte".

Há, em verdade, dois tipos penais aí.

O tipo objetivo da receptação própria consiste na conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, enquanto o tipo subjetivo consiste em agir livremente desta forma ciente da origem espúria da coisa. Trata-se de crime material, cuja consumação ocorre no momento da aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação.

O tipo objetivo da receptação imprópria consiste em inspirar ou insuflar alguém de boa-fé a adquirir, receber ou ocultar a coisa, enquanto o tipo subjetivo consiste em, sabendo da origem espúria da coisa e do desconhecimento de terceiro a respeito disso, influenciar este a adquirir, receber ou ocultar tal coisa. Trata-se de crime formal que se consuma com a mera influência sobre o terceiro de boa-fé.

Os dois tipos são mistos e podem ser cumulativos, como no caso do agente que adquira coisa produto de crime e depois influencie para que terceiro de boa-fé também o faça (cf. Nucci, Código Penal comentado, item 1 da glosa ao art. 180).

No caso em exame, há prova da existência e da autoria da receptação própria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/8), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelo auto de entrega (fls.XXXX) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A testemunha de acusação, o policial militar BRAITINY CECILIO DE AGUIAR, na fase policial, disse ser integrante da Vtr-m 19221 e foi acionado via Copom para atendimento de ocorrência de crime de furto de um estepe, realizado por dois indivíduos sendo um de cutis branca com uma tatuagem no braço, camiseta preta e calça jeans e o outro de cutis negra, conduzindo um veículo marca Chevrolet, modelo Corsa GM, placas CLL 0463, cor preto. Assim, prontamente diligenciou nas proximidades em busca do veículo e o localizou na Av. Itaquera, altura do 3.038, aproximadamente às 20h10, procedendo à abordagem. Constatou que os dois abordados

apresentavam as mesmas características físicas e vestimentas informadas pelo Copom, tendo procedido à busca pessoal, não encontrando nenhum produto ilícito com estes. Ao efetuar a busca veicular, encontrou o estepe do veículo Ford Ka no banco traseiro. Realizaram a vistoria no veículo e verificaram que os dois últimos dígitos identificadores do motor estavam suprimidos, além de o número identificador do câmbio não corresponder ao número de identificação veicular. O número de identificação do chassi (9bgsc68zwvc664661) não estava adulterado e corresponde ao emplacamento do veículo. Através de consulta ao COPOM foi informado que não havia infração penal antecedente envolvendo o veículo. Pediu apoio aos policiais militares integrantes da VTR m19229, que se dirigiram até o local onde ocorreu o furto do estepe, rua Uacumã, nº 577, para buscar maiores informações com o proprietário da funilaria, que estava com a posse do veículo Ford Ka. Diante dos fatos, conduziram Tiago Garcia Teofilo, Welinton Araujo Teixeira da Silva, e o proprietário da funilaria, Edson Coelho, bem como exibiram o estepe do veículo Ford Ka, objeto do furto, e o veículo marca Chevrolet, modelo Corsa GM, placas CLL 0463, cor preto. Em juízo manteve sua versão.

A testemunha de acusação, o policial militar FABIO ALEX NUNES FERREIRA, prestou declarações no mesmo sentido que seu colega. Todavia, disse que não havia nada de ilícito com o carro dirigido pelo réu.

WELINTON ARAUJO TEIXEIRA DA SILVA, em seu interrogatório perante a autoridade policial, disse que estava se deslocando até a residência da sua tia e no retorno foi abordado pela Polícia Militar na Av. Itaquera. Os policiais militares o informaram que ele estava roubando um estepe e existia um vídeo, porém no vídeo não aparecem as características do seu veículo. Em relação ao estepe declarou ser seu, sendo o único que possui e que não estava no local dos fatos. Em relação à aquisição do veículo, disse o ter adquirido há dois dias de um mecânico de prenome "Augusto", que trabalha Av. Osvaldo Vale Cordeiro, não sabendo informar o número. Afirma que não trocou nenhuma peça. Comprou o veículo pelo valor de R\$ 3.200,00 de forma parcelada com R\$ 1000,00 de entrada e 5 parcelas de R\$ 500,00, além dos valores correspondentes ao atraso de documentos no montante de R\$ 1.200,00. Em relação aos documentos do veículo foi informado por "Augusto" que estava em nome do primeiro proprietário, não sabendo que é e que Augusto disse que precisaria regularizar a documentação do veículo para solicitar a segunda via. Em juízo, manteve-se em silêncio.

Em que pese o silêncio do acusado, as provas coligidas nos autos dão conta da conduta delituosa.

Assim, diante dos depoimentos seguros e coesos das testemunhas de acusação, considera-se inequívoca a prática da receptação.

Não merece credibilidade a versão do réu - desprovida de qualquer comprovação - de que teria acabado de comprar referido bem de terceiro. Tratando-se de mercadorias ilícitas, caberia ao réu demonstrar sua boa-fé e a origem dos bens, o que não ocorreu. Considerando suas declarações de que ainda deveria realizar mais seis pagamentos de R\$ 500,00, não soube identificar o vendedor e sequer apresentou recibo de pagamento da entrada.

Por outro lado restou inconteste de que o réu foi abordado pelos policiais de posse e na direção do veículo produto de furto, o que restou amplamente comprovado nos autos.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que é dever daquele sob cuja responsabilidade foi encontrado o bem oriundo de crime apresentar justificativa plausível e verossímil para tanto, o que, na vertente hipótese, não ocorreu.

Confira-se:

"É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do

fato."TJ/SP, Apelação n.º 0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Des. Sérgio Coelho, j. 10.11.2011)

Neste sentido, diante das provas convincentes, obtidas ao longo de toda a perseguição, e que não foram rechaçadas por nenhum subsídio concreto, é inarredável a condenação do réu pelo crime previsto no artigo 180 "caput", do Código Penal, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa".

Passo a dosar a pena.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto que ele apresenta maus antecedentes, que serão analisados na segunda etapa. Fixo a pena base em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Segunda etapa. Não há circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência, pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena. Fixo a pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento. Sendo o réu reincidente, em interpretação "contrario sensu" das alíneas "b" e "c" do §2º do art. 33 do Código Penal, o regime é, necessariamente, o semiaberto. Além disso, a reincidência constitui valoração gravemente negativa dos antecedentes do réu, que persistiu na vida do crime mesmo após sancionado severamente e, desta forma, nos termos do §3º do art. 33 do Código Penal também merece o regime inicial mais severo. A reincidência também impede a suspensão da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos (não se verificando a exceção do §3º do art. 44 do Código Penal pelo motivo acima exposto) ou a sua suspensão condicional.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR WELINTON ARAUJO TEIXEIRA DA SILVA à pena de reclusão, pelo prazo de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, em regime inicial semiaberto, bem como a 11 (onze) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 180 do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

Condeno o(s) acusado(s) ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA